

第66294185号“乒卡乒”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000121692号

异议人：广州市紫曦企业管理有限公司

委托代理人：北京天昊联合知识产权代理有限公司

被异议人：大手森林（上海）创意设计有限公司

异议人广州市紫曦企业管理有限公司对被异议人大手森林（上海）创意设计有限公司经我局初步审定并刊登在第1811期《商标公告》第66294185号“乒卡乒”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“乒卡乒”指定使用服务为第35类“广告；商业管理辅助；特许经营的商业管理；为商业或广告目的提供用户评级；市场营销；人事管理咨询；网站流量优化；会计；寻找赞助；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务”等。异议人引证在先注册的第5939867号、第42345691号“卡宾”等商标核定使用在第35类“广告；广告策划；广告设计；人员招收”等服务上。虽然双方商标指定使用的部分服务为同一种或类似服务，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫、外观等方面差异明显，因此双方商标未构成指定使用于同一种或类似服务上的近似商标。异议人称被异议人违反诚实信用原则，不以使用为目的恶意抄袭、复制、摹仿其引证商标并囤积商标等证据不足。异议人称被异议商标的注册使用易造成消费者或相关公众混淆误认等缺乏事实依据。异议人称被异议人违反《商标法》第十条第一款第（八）项、第十三条、第三十二条、第四十四条第一款之规定等证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第66294185号“乒卡乒”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年11月02日